



PUTUSAN

Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD ANDRIAN bin MUHAMMAD KRISNA;**

Tempat Lahir : Bontang;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/8 November 2009;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Selat Layar, RT 13, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 15 November 2025;

Anak tersebut berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 16 November 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 18 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH MUHAMMAD ANDRIAN bin MUHAMMAD KRISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH MUHAMMAD ANDRIAN bin MUHAMMAD KRISNA selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong di Jalan Imam Bonjol Nomor 37 Kelurahan Melayu Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dikurangkan selama ABH MUHAMMAD ANDRIAN bin MUHAMMAD KRISNA berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah ABH MUHAMMAD ANDRIAN bin MUHAMMAD KRISNA tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kelas II Samarinda di Jalan DI Panjaitan Samarinda;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C63 dengan IMEI 1 862820071215691 dan IMEI 2 862820071215683;
Dikembalikan kepada Anak Korban Anisa Nur Azizah binti Hidayat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A51 dengan IMEI 1 865065073452416 dan IMEI 2 865065073452408;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan ABH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bon tanggal 19 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD ANDRIAN bin MUHAMMAD KRISNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong di Jalan Imam Bonjol Nomor 37, Kelurahan Melayu Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kelas II Samarinda di Jalan DI Panjaitan Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C63 dengan IMEI 1 862820071215691 dan IMEI 2 862820071215683;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A51 dengan IMEI 1 865065073452416 dan IMEI 2 865065073452408;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT SMR tanggal 8 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bon. tanggal 19 Desember 2025 yang dimintakan banding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Bon yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 12 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang melalui Surat Tercatat tanggal 9 Januari 2026, yang diterima pada tanggal 10 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 12 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai penerapan pasal yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa fakta hukum di persidangan sebagai berikut:
 - a. Anak bersama dengan Anak Korban sepakat untuk menawarkan pemberian jasa layanan seksual melalui jaringan media sosial. Layanan tersebut kemudian dipesan oleh Rachmat dengan kesepakatan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Anak melakukan pemesanan kamar nomor 147 di Hotel Surya Raya, Bontang, dengan menggunakan KTP milik Saksi Haikal tanpa izin/sepengetahuan Saksi Haikal tersebut, menggunakan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Saksi Rachmat;
 - c. Anak kemudian menjemput Anak Korban dan membawanya ke lokasi kejadian untuk melayani Saksi Rachmat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan merujuk pada asas *lex specialis* mengingat Korban adalah seorang Anak maka putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 88 *juncto* Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah tepat dan benar;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana, dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa setiap penanganan perkara Anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa selain daripada itu pidana penjara terhadap Anak harus menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain dan pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan keadaan pribadi Anak;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Anak dimana tidak ada paksaan dalam perbuatan Anak dan keuntungan yang diterima relatif sedikit serta dengan mengingat bahwa asas demi kepentingan terbaik bagi Anak serta asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana tersebut di atas, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bontang tidak cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka demi keadilan dan kemanusiaan, pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut perlu untuk diperbaiki;

- Bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang tepat bagi Anak, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah menempatkan Anak Korban dalam situasi eksploitasi seksual yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan kembali ke masyarakat;
- Bahwa dengan memperhatikan seluruh keadaan tersebut serta prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam Undang-Undang SPPA, maka pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* berupa pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dinilai tidak proporsional dan perlu diperbaiki menjadi pidana yang lebih sesuai dengan derajat kesalahan dan keadaan pribadi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT SMR tanggal 8 Januari

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bon tanggal 19 Desember 2025 harus diperbaiki mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BONTANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT SMR tanggal 8 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bon tanggal 19 Desember 2025 tersebut mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong di Jalan Imam Bonjol Nomor 37 Kelurahan Melayu Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan **pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kelas II Samarinda di Jalan DI Panjaitan Samarinda;
 2. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **6 Februari 2026** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2026